



ПРАВОВЕДЕНИЕ

МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятие и признаки государства.

Право как социальный регулятор.

Основы конституционного права.

Основы административного права.

Основы уголовного права.

Основы гражданского права.

Право интеллектуальной собственности.

Основы трудового права.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Правоведение : учебник для вузов /
В. А. Белов [и др.] ; под редакцией
В. А. Белова, Е. А. Абросимовой.
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 494 с.

Правоведение : учебное пособие / под
редакцией М. П. Беляева. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2022. — 444 с.



ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

1.1. Общество и возникновение государства.

1.2. Природа государственной власти.

1.3. Понятие, признаки, функции и форма государства.



ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

1

Общество
и возникновение
государства



ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВА



Эрих Фромм
(1900 – 1980)

Самая глубокая
потребность человека
– это потребность
преодолеть свою
отчужденность,
**освободиться из
плена одиночества**



ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВА

Общество – это длительно существующая, самодостаточная, самовоспроизводящаяся система взаимодействий между людьми, возникшая и существующая для удовлетворения их потребностей, проживающих на общей территории и объединенных общей культурой

Наталья Геннадьевна Хорошкевич



ОБОСОБЛЕНИЕ ВЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕ

Родоплеменные отношения

Коллективизм, социальное равноправие, отсутствие обособленной власти

Специализация

Изменяются формы семейной и общинной жизни. Появляются новые управленческие структуры (хозяйствование, военное дело, отправление культа, судебные функции)

Появление профессиональной власти



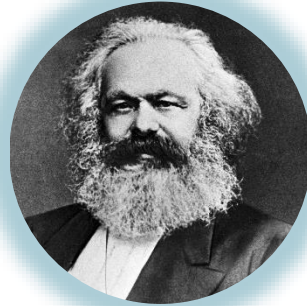
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ vs УПРАВЛЕНИЕ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ

	УПРАВЛЕНИЕ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
Природа власти	Власть не отделена от рода	Наличие профессионального аппарата власти
Финансовое обеспечение	Обеспечивается за счет собственной производственной деятельности	Нужны сборы с общества, т.к. сам гос.аппарат ничего не производит
Разделение населения	Разделение на основе кровного родства	Разделение на основе территории



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ФОРМАЦИОННЫЙ



Карл
МАРКС



Фридрих
ЭНГЕЛЬС

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ



Освальд
ШПЕНГЛЕР



Макс
ВЕБЕР

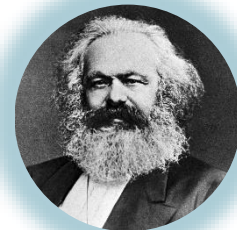


Арнольд
ТОЙНБИ



ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Тип государства определяется как совокупность взаимосвязанных черт государства, соответствующих определенной классовой структуре общества, которая, в свою очередь, детерминирована развитием производственных сил и производственных отношений





ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД



Первобытнообщинная



Рабовладельческая



Феодальная



Буржуазная



Коммунистическая



ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД



Томас
МОР



Томмазо
КАМПАНЕЛЛА



Карл
МАРКС



Фридрих
ЭНГЕЛЬС



Владимир
ЛЕНИН

При коммунистической общественно-экономической формации **право и государство должны отмереть вместе с исчезновением классов**



ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Определение преобладающего вида хозяйственной деятельности и господствующей системы ценностей в жизни общества

ТИП ЦИВИЛИЗАЦИИ – характеристика наиболее крупного членения культурно-исторического развития человечества, позволяющая обозначить специфические особенности, характерные для многих обществ





ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД



Шумеро-аккадская



Вавилонская



Древнеегипетская



ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД



Хеттская



Сирийская



Персидская



ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД



Минойская



Славянская





РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА КАК ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ



Дэниэл
БЭЛЛ

Доиндустриальное



Индустриальное



Постиндустриальное





ДЕТЕРМИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Развитие
общественных
отношений

Развитие отдельной
личности (зрелая
правовая культура)

Развитие
права

Развитие
государства



ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА



ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ



Фома
АКВИНСКИЙ
(1225-1274)



Жак
МАРИТЕН
(1882-1973)

Креационизм — философско-методологическая концепция, в рамках которой основные формы органического мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом, рассматриваются как намеренно созданные неким сверхсуществом или божеством



ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА

Возникновение государства –
результат принятия юридического
акта (общественного договора)

ПРАВА ЕСТЕСТВЕННЫЕ
ПОЗИТИВНЫЕ

Принцип **народного суверенитета** – власть
производна от народа, принадлежит народу и
подконтрольна народу

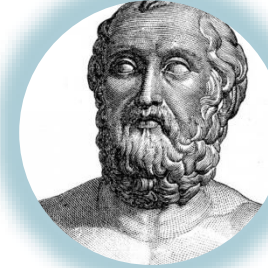
В случае нарушения государством своих
обязанностей народ может разорвать договор
и найти других правителей



ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ



Герберт
СПЕНСЕР
(1820-1903)



ПЛАТОН
(427-347 до н.э.)



АРИСТОТЕЛЬ
(384-322 до н.э.)

Отождествление государства
с биологическим организмом



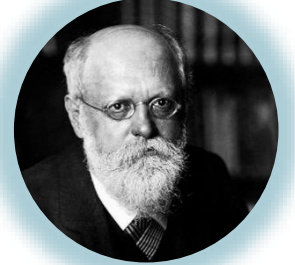
ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ



Евгений
ДЮРИНГ
(1833-1921)



Людвиг
ГУМПЛОВИЧ
(1838-1909)



Карл КАУТСКИЙ
(1854-1938)

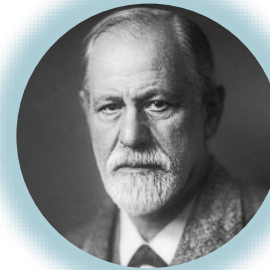
Внешнее и внутреннее насилие



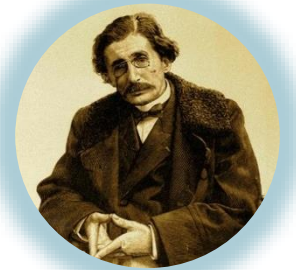
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ



Лев
ПЕТРАЖИЦКИЙ
(1867-1931)



Зигмунд ФРЕЙД
(1856-1939)



Жан Габриэль
ТАРД
(1843-1904)

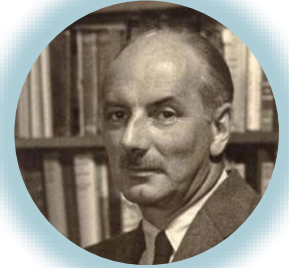
Появление государства объясняется **свойством человеческой психики**, потребностью индивида жить в коллективе, стремлении к поиску авторитета, желанием повелевать и подчиняться



ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ



Карл Август
ВИТТФОГЕЛЬ
(1896-1988)

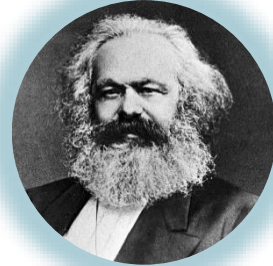


Льюис
МАМФОРД
(1895-1990)

Возникновение государства связано с
необходимостью строительства
гигантских ирригационных сооружений
в восточных аграрных областях



МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ



Карл МАРКС
(1818-1883)



Фридрих ЭНГЕЛЬС
(1820-1895)



Владимир ЛЕНИН
(1870-1924)

Государство есть результат изменения социально-экономических отношений, способа производства, появления частной собственности. Возникают **антагонистические классы**, обостряется борьба между ними, формируется публичная власть.



ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

2

Природа
государственной
власти



ПРИРОДА ВЛАСТИ

Способность субъекта
воздействовать на волю
и поведение другого
субъекта в своих интересах
или в интересах других лиц



ПРИРОДА ВЛАСТИ

Деление по
социальному
уровню

в масштабе
общества

внутри
коллектива

Деление
по целям

политическая

неполитическая



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

ЛЕГАЛЬНОСТЬ ЛЕГИТИМНОСТЬ





СВОЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

- Опирается на силу государства
- Монополия на используемые средства воздействия
- Публичный характер
- Суверенный характер
- Универсальный характер (по территории и населению)
- Постоянный и непрерывный характер действия
- Монополия на издание правил поведения



ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

3

**Понятие,
признаки,
функции и форма
государства.**



ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА

Николай
КОРКУНОВ
(1853-1904)



Общественный союз свободных людей
с принудительно установленным мирным
порядком посредством предоставления
исключительного права принуждения
только органам государства



ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА

Леон
ДЮГИ
(1859-1928)



Всякое человеческое общество, в котором существует политическая дифференциация между правящими и управляемыми, т.е. политическая власть



ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА

Лев
ТИХОМИРОВ
(1852-1923)



Союз членов социальных групп, основанный на общечеловеческом принципе справедливости, под соответствующей ему верховной властью



ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

- 1 Объединение народа (гражданство, подданство)
- 2 Закрепленная территория
- 3 Наличие публичной власти
- 4 Суверенитет (внешний и внутренний)
- 5 Издаёт нормативные правовые акты
- 6 Формирование экономической основы



ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Основные направления
деятельности государства
по решению стоящих перед
ним задач



ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

- 1 Политическая
- 2 Экономическая
- 3 Социальная
- 4 Экологическая





ВНЕШНИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

- 1 Поддержание сотрудничества
- 2 Обеспечение обороны и безопасности
- 3 Поддержание мирового порядка



ФОРМА ГОСУДАРСТВА

- 1** Форма правления
Форма
- 2** государственного
устройства
- 3** Политический
режим



ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ

АБСОЛЮТНАЯ
ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ
ОГРАНИЧЕННАЯ

МОНАРХИЯ

РЕСПУБЛИКА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ
СМЕШАННАЯ
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ

ПРАВ
ВЕДЕНИЕ



ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

УНИТАРНОЕ
ФЕДЕРАТИВНОЕ

КОНФЕДЕРАТИВНОЕ



ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ

АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ

ТОТАЛИТАРИЗМ
АВТОРИТАРИЗМ



ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

1.1. Общество и возникновение государства.

1.2. Природа государственной власти.

1.3. Понятие, признаки, функции и форма государства.



ПРАВОВЕДЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru